

한전KDN(주)

통보

제 목 원도급사(시공사)의 산업재해 보고 의무 위반

소 관 부 서 ○○처(○○부)

조 치 부 서 ○○처(○○부)

내 용

1. 업무 개요

○○처(○○부)는 사옥건설 공사의 안전보건관리를 총괄하는 관리·감독부서로서 「건설공사발주자 안전보건관리」 지침서 등에 따라 사옥건설 원도급사(시공사) 및 건설사업관리기술인(감리인)이 안전 관련 법령을 준수하도록 관리·감독하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」제67조(건설공사 현장의 사고조사 등)에 따르면 건설사고가 발생한 것을 알게 된 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)는 지체없이 그 사실을 발주청 및 인·허가기관의 장에게 통보하도록 되어 있다.

「건설기술진흥법」제91조(과태료)제3항에 따르면 동법 제67조제1항에 따른 건설사고 발생사실을 발주청 및 인·허가기관에 통보하지 아니한 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)에게는 300만원 이하의 과태료를 부과하도록 되어있다.

「건설공사발주자 안전보건관리」지침 7.15(사고의 보고 및 조사 등)에 따르면 건설공사도급인 및 건설사업관리기술인은 건설사고 발생 사실을 알게 된 경우 사고발생 경위 등의 사항¹⁾을 감독자 및 안전주관부서에 즉시 보고하도록 되어 있다.

「안전계약특수조건」제11조제1항에 따르면 계약상대자는 산업재해 발생 시 재해발생 사실을 당사에 지체 없이(발생시각으로부터 3시간 이내, 단 중대재해인 경우 1시간 이내) 보고하도록 되어 있다.

「계약규정」제81조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)제1항에 따르면 사장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조제1항 각 호²⁾ 중 어느 하나에 해당하는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에 대해 제11조에 따른 공정계약 심의위원회의 심의를 거쳐 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하도록 되어 있다.

「등록업체 관리 기준」제7조(등록업체의 취소)에 따르면 회사는 「계약규정」에 따른 부정당업자에 해당하는 사유가 있는 경우와 등록업체에 대한 평가 결과 연간 평가점수의 평균이 xx점 미만인 경우 등 각 호³⁾의 어느 하나에 해당하는 경우 등록을 취소할 수 있도록 되어 있다.

1) 1. 사고발생 일시 및 장소 2. 사고발생 경위, 3. 피해사항(사망자 수, 부상자 수 등), 4. 조치사항 및 향후 조치계획

2) 1. 계약을 이행할 때에 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자, 9. 그 밖에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 대통령령으로 정하는 자 (다. 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 자)

3) 1. 「계약규정」에 따른 부정당업자에 해당하는 사유가 있는 경우, 2. 등록업체에 대한 평가 결과 연간 평가점수의 평균이 xx점 미만인 경우, 3. 등록업체가 정당한 사유 없이 계약 관련 서류 제출을 거부하는 경우, 4. 「수주계약업무 지침」에 따른 공동수주협약을 체결하고 회사와 공동사업을 추진하는 중 일방적으로 계약을 파기 또는 공동사업을 중도 포기하는 경우, 계약을 이행하는 과정에서 발생한 하자를 처리하지 않는 경우, 중대재해가 발생한 경우 및 등록업체의 업무상 고의·과실을 원인으로 중대 장애사고 또는 보안사고가 발생한 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지역본부 사옥 신축공사의 원도급사(▲▲토건)은 20xx.x.x. 하도급사(◆◆건설)의 일용근로자 일용근로자가 ○○지역본부 건설현장에서 갱폼(Gang Form: 건물 외벽의 콘크리트 타설을 위하여 설치하는 거푸집⁴⁾과 발판이 통합된 일체형 구조물)작업 중 우측 어깨가 180도 돌아가면서 상해를 입는 사고가 발생한 사실과 20xx.x.xx. 일용근로자가 근로복지공단에 산업재해보상보험 요양급여를 신청하여 20xx.x.x. ▲▲토건이 산업재해보상보험 요양급여 신청 사실 통지서를 수령한 사실 및 20xx.xx.xx. 근로복지공단으로부터 일용근로자의 산업재해보상보험 요양급여 결정통지서를 수령한 사실에 대하여 20xx.x.x. 및 20xx.x.xx. 두 차례에 걸쳐 근로복지공단에 이의⁵⁾를 제기하였다는 이유로 발주청인 한전KDN에 신고하지 않았다.

또한 △△사업처 사옥 신축공사의 원도급사(▼▼건설)은 20xx.x.xx. 하도급사(★★건설)의 일용근로자가 △△사업처 건설현장 합판 재단 작업 중 충전식 등근톱의 회전이 멈추기 전 새끼손가락이 톱날에 스치면서 사고가 발생하였고, 20xx.x.xx. 하도급사(★★건설)의 일용근로자가 건설현장에서 동바리 해체 작업 후 파이프 정리 작업 과정에서 오른손 새끼손가락이 파이프에 눌리는 사고가 발생하여 ★★건설 현장소장 현장소장으로부터 사고 보고를 받았으나 경미한 사고로 판단하여 ★★건설에 자체적으로 사고를 처리하도록 지시하였고 발주청인 한전KDN에 사고 사실을 신고하지 않았다.

4) 액체상태의 콘크리트가 굳을 때까지 사용하는 임시구조물

5) 일용근로자가 사고일 (20xx.x.x.) 당시 갱폼이 아닌 유로폼을 사용하여 작업을 진행하였고, 일용근로자가 사고일 이후인 20xx.x.x.~20xx.x.xx.까지 별다른 이상 없이 근무하였다고 주장

이와 같이 ▲▲토건과 ▼▼건설은 건설사고가 발생한 사실을 지체없이 발주청에 통보하지 않아 「건설기술진흥법」 제67조 및 「안전계약특수조건」 제11조제1항을 위반하였고 그 결과 20xx년에 발생한 산업재해 x건 중 ○○지역본부, △△사업처 건설현장에서 발생한 산업재해 x건에 대한 회사 보고가 누락되었다.

이처럼 ▲▲토건과 ▼▼건설이 산업재해가 발생한 사실을 지체없이 발주청에 통보하지 않아 「건설기술진흥법」 제67조 및 「안전계약특수조건」 제11조제1항을 위반한 사실을 확인하였으며, ◎◎부 및 ㉠실 등 관련 부서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항, 「계약규정」 제81조, 「등록업체 관리 기준」 제7조에 근거하여 ▲▲토건과 ▼▼건설에 대한 과태료 부과를 위한 신고, 부정당업자 제재 검토 등 후속 조치를 취하여야 한다.

관계자 및 관계부서 의견

▲▲토건은 20xx.x.xx. 일용근로자가 근로복지공단에 산업재해보상보험 요양급여를 신청하여 20xx.x.x. ▲▲토건이 산업재해보상보험 요양급여 신청 사실 통지서를 수령한 사실에 대하여 20xx.x.x. 및 20xx.x.xx. 두 차례에 걸쳐 근로복지공단에 이의⁶⁾를 제기하였고, ○○지역본부 사육이 준공된 20xx.xx.xx. 이후인 20xx.xx.xx. 근로복지공단으로부터 일용근로자의 산업재해보상보험 요양급여 결정통지서를 수령하여 한전KDN에 신고하지 않았다고 진술하였다.

그러나 ① 「건설기술진흥법」 제67조의 통보의무는 건설사고⁷⁾가 “발생” 한 사실을 알게 된 때에 곧바로 성립하는 것으로서, 그 문언상 통보의 기준시점은

6) 일용근로자가 사고일 (20xx.x.x.) 당시 갱폼이 아닌 유로폼을 사용하여 작업을 진행하였고, 일용근로자가 사고일 이후인 20xx.x.x.-20xx.x.xx.까지 별다른 이상 없이 근무하였다고 주장

7) 「건설기술진흥법」 제2조제10호 및 같은 법 시행령 제4조의2: 건설공사를 시행하면서 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해가 발생한 경우

사고라는 사실의 발생과 이에 대한 인지 시점이며 근로복지공단의 산업재해 인정이라는 법적 평가가 확정된 시점이 아니다. 원도급사(시공사)는 20XX.X.X. 근로복지공단으로부터 요양급여 신청 사실 통지서를 수령함으로써 이 사고의 발생 사실을 인지하였다고 봄이 상당하고 원도급사는 이 시점에 지체없이 발주청에 통보하였어야 했다. 또한 ② 건설기술진흥법령에는 재해자의 요양급여 신청에 대한 이의제기 등 불복 절차가 계속 중임을 이유로 통보 의무의 발생을 유예하거나 면제하는 예외규정이 존재하지 아니한다. 「산업재해보상보험법」상 요양급여 결정 절차는 재해근로자에 대한 보험급여의 지급 여부를 판단하기 위한 절차인 반면, 「건설기술진흥법」상 사고 통보 의무는 발주청이 사고 정보를 신속히 파악하여 원인 조사, 유사사고 재발 방지 등 안전관리 조치를 취할 수 있도록 하기 위한 것으로 두 법령의 취지를 고려할 때 요양급여 신청에 대한 이의제기 절차 진행이 건설사고 통보 의무 이행에 영향을 미친다고 보기 어렵다. 아울러 ③ 원도급사의 주장과 같이 산업재해 인정이 확정된 시점을 통보의무의 기준 시점으로 보더라도, 20XX.XX.XX. 근로복지공단은 이 사건 재해를 산업재해로 최종 인정하고 ▲▲토건도 인지하였으므로 원도급사 스스로의 논리에 따르면 20XX.XX.XX.에는 지체 없이 발주청에 통보하였어야 했다. 나아가 ▲▲토건의 통보 의무는 건설공사 시행 중에 발생한 사고에 대하여 성립하는 것으로 ○○지역본부 사옥건설이 20XX.XX.XX.에 준공된 사실에 의하여 그 통보 의무가 면제되지 않는다. 따라서 ▲▲토건의 주장은 어느 모로 보나 수용하기 어렵다.

또한 ○○부는 유사한 사례가 재발되지 않도록 산업재해 발생 여부 확인에 대한 발주청의 역할을 강화하겠다고 진술하였다.

조치할 사항

◎◎처장은 「건설기술진흥법」 제67조, 「안전계약특수조건」 제11조제1항 및 「건설공사발주자 안전보건관리」 지침 7.15에 근거하여 건설사고 발생사실을 발주청에 통보하지 않은 ▲▲토건과 ▼▼건설에 대하여 「건설기술진흥법」 제91조 제3항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항, 「계약규정」 제81조, 「등록업체 관리 기준」 제7조에 따라 과태료 부과를 위한 국토교통부 등 관련 기관 신고, 부정당제재 여부 검토 의뢰 등을 관련부서와 협의하여 적의한 조치를 취하고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.(통보)